cod. BSA23418/2

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

Prot. n: 3846 data, 16/10/2025

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, concernente la disciplina del riconoscimento dello stato giuridico ed economico prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 per il personale del comparto scuola ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola sottoscritti il 4 agosto 1995, il 26 maggio 1999, il 15 marzo 2001, il 24 luglio 2003, il 7 dicembre 2005, il 29 novembre 2007, il 23 gennaio 2009, il 4 agosto 2011, il 19 aprile 2018 e il 6 dicembre 2022;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999;

Vista la sequenza contrattuale del 2 febbraio 2005 relativa all'interpretazione autentica prevista dall'art. 142, comma 4, del C.C.N.L. 24/7/2003;

Visto l'art. 15 della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, di autorizzazione alla spesa per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio previsti dagli atti negoziali relativi al biennio 2006-2007;

Vista la sequenza contrattuale sottoscritta il 13 febbraio 2008;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento all'art. 9, comma 23, che dispone che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;

Visto il decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 13 marzo 2013, per effetto dei quali gli anni 2010 e 2011 sono stati recuperati ai fini della suddetta maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti;

Visto il decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni in legge 19 marzo 2014, n. 41, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola;

Visto il CCNL 7 agosto 2014 relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola;

Visto l'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, di attuazione della autonomia scolastica prescritta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'art. 438 e seguenti del citato t.u. dell'istruzione, concernenti il periodo di prova e l'anno di formazione;

Visti l'art. 485 e seguenti del citato t.u. dell'istruzione, concernenti il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, integrati dall'art. 7, comma 2 e dall'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il CCNL del 4 agosto 2011, applicativo dell'art. 9, comma 17, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni nella legge n.106 del 12 luglio 2011, ed in particolare l'art. 2 concernente le rimodulazione delle posizioni stipendiali del personale del Comparto Scuola;

Vista la legge del 10 agosto 2023, n. 103, di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello stato italiano;

Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, debitamente approvato dagli organi di controllo, stipulato tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia e il prof. Felici Marco dal quale risulta che l'interessato nato a San Mauro Marchesato (KR) il 06/12/1959 (c.f.FLCMRC59T06I026Y) è stato assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore diplomati, per l'insegnamento di laboratorio di odontotecnica - classe di concorso B006, con decorrenza giuridica dal 01/09/2023 ed economica dal 01/09/2023, procedura dm 108/2022;

Considerato che, come da allegata documentazione, il periodo di prova risulta superato con esito favorevole il 31/08/2023;

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

Considerato che ha reso la dichiarazione dei servizi ai sensi dell'art. 145 del testo unico approvato con D.P.R. 29/12/73, n. 1092 o dell'art. 3 del D.P.R. 28/04/98, n. 351, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 11/01/2001, n. 101;

Vista l'unita documentata istanza con la quale il predetto chiede il riconoscimento di:
- servizi d'insegnamento pre-ruolo prestati nei seguenti periodi:

dal 10/11/2010 al 06/12/2010
dal 03/10/2018 al 30/06/2019
dal 26/09/2019 al 31/08/2020
dal 15/09/2020 al 31/08/2021
dal 04/09/2021 al 31/08/2022
dal 16/09/2022 al 05/11/2022
dal 07/11/2022 al 31/08/2023

Considerato che i seguenti servizi sono valutati e riconosciuti ai sensi dell'art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94:

servizio	infanzia/primaria		secondaria		note
	mesi	giorni	mesi	giorni	
Dal 10/11/2010 Al 06/12/2010	0	0	0	27	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 03/10/2018 Al 30/06/2019	0	0	8	28	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 26/09/2019 Al 31/08/2020	0	0	11	6	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 15/09/2020 Al 31/08/2021	0	0	11	17	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 04/09/2021 Al 31/08/2022	0	0	11	27	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 16/09/2022 Al 05/11/2022	0	0	1	20	SERVIZIO RICONOSCIUTO
Dal 07/11/2022 Al 31/08/2023	0	0	9	25	SERVIZIO RICONOSCIUTO

Considerato che i seguenti servizi non sono riconoscibili:

periodo	motivazione
Dal 06/04/2022 Al 06/04/2022	SERVIZIO NON EFFETTIVAMENTE PRESTATO
Dal 15/10/2022 Al 15/10/2022	SERVIZIO NON EFFETTIVAMENTE PRESTATO

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

- all'interessato sono riconosciuti anni 4 mesi 8 giorni 0 di servizio pre-ruolo interamente utile ai fini giuridici ed economici;

Decreta

Art.1

a decorrere dal 01/09/2023, data di effettiva assunzione in servizio, al prof. Felici Marco e' attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni zero;

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

Art. 2

alla data del 01/09/2023 è confermato in ruolo; dalla stessa data viene riconosciuta la seguente anzianità:

	ai fini giuridici ed economici	ai soli fini economici
anzianità complessiva preruolo	anni 4 mesi 8 giorni 0	anni 0 mesi 0 giorni 0
anzianità di ruolo	anni 0 mesi 0 giorni 0	
totale	anni 4 mesi 8 giorni 0	anni 0 mesi 0 giorni 0

pertanto l'anzianità valutata è la seguente:

- anni 4 mesi 8 giorni 0 utile ai fini giuridici ed economici dalla data di conferma in ruolo;

per quanto esposto, alla data del 01/09/2023 è inquadrato nella prima posizione stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data, corrispondente all'anzianità di anni 0; la residua anzianità di anni 4 mesi 8 giorni 0 è utile per il passaggio alla successiva posizione;

Art. 3

per effetto delle anzianità valutate, all'interessato viene riconosciuta la seguente progressione di carriera:

data di maturazione	evento	anzianità utile ai fini giuridici ed economici	posizione stipendiale	fascia RPD
01/09/2023	nomina in ruolo	aa 0 mm 0 gg 0	anni 0	anni 0
01/09/2023	conferma in ruolo	aa 4 mm 8 gg 0	anni 0	anni 0

Art. 4

per effetto della progressione di carriera riconosciuta, all'interessato spettano i seguenti trattamenti economici:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ISTITUTO SUPERIORE "FORTUNY" - BRESCIA - BSIS032001

01/09/2023	stipendio a.l. (tab. C1 CCNL 6/12/2022)	€	21.099,04
	retribuzione professionale docenti (tab. D1.1 CCNL 6/12/2022)	€	2.214,00
	indennità vacanza contrattuale a.l. 1/2/2023	€	105,48
	totale	€	23.418,52
	altri assegni previsti per legge		

Gli effetti del presente decreto sono subordinati al perdurare dell'attuale rapporto di impiego. Ove, per qualsiasi causa, detto rapporto venga a subire modificazioni o a cessare prima della data sopraindicata, l'efficacia del presente decreto va limitata alla data della intervenuta modificazione o cessazione.
La spesa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 7992.
Il presente decreto e' inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato per quanto di competenza.
La medesima è autorizzata a variare la relativa partita di spesa fissa.
Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo.

Avverso il presente decreto e' esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del d.lvo 30/3/2001 n. 165 e ss.

Il Dirigente Scolastico

(Giampietro Poli)